

1502832-16.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174707/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 25813772 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2174707 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERLEY FELIPE DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502832-16.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502832-16.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174707/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 25813772 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2174707 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS, (com qualificação à fl. 18) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 28/06/2022, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 28 de junho de 2022, por volta de 15h00min, na Rua Olímpio Campagnolo, nº 237, Frezzarin 2, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d

Óeste, ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS, qualificado a fls. 15, trazia consigo, para fins de comercialização, 17 microtubos contendo cocaína, com peso aproximado de 11 gramas, 15 pedras de crack, pesando cerca de 4 gramas, e 14 porções de maconha, pesando aproximadamente 34 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e autos de constatação preliminar de fls. 10/12), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 57/58); 2) o recebimento da denúncia (fls. 93/95) em 04/08/2022; 3) a defesa (fls. 84/86); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6/8). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo o Ministério público suas alegações finais de forma oral (fls. 133/134) e a parte ré de forma escrita (fls. 138/140).

Anoto, ainda, o encarceramento de ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 4/5) foi convertida em preventiva (fls. 47/49).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 9/10); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); autos de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 13/15); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 128/130).

2.2. Da autoria.

A autoria de ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6/8), ao auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), ao laudo pericial (fls. 128/130) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual, ao notar a aproximação da viatura, se desvencilhou de algo, jogando ao solo e tentou empreender fuga. Entretanto, ANDERLEY foi alcançado e abordado pelos agentes públicos. Submetido a busca pessoal, na posse do denunciado foi apreendida a importância de R\$ 85,00. Verificado o objeto anteriormente dispensado, constatou-se que se tratava de 17 microtubos contendo cocaína, 15 pedras de crack e 14 porções de maconha, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.”

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Rafael Aparecido Paiva Berte e Julio Cesar Alves Moscardo, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram o réu em atitude suspeita, o qual ao avistar a viatura veio a jogar um pacote ao solo e se evadir do local, onde o policial Berte fora até o objeto atirado pelo réu, enquanto o policial Moscardo fora realizar abordagem ao indivíduo. Que fora constatado que o objeto “dispensado” pelo indiciado se tratava de 17 eppendorff's de cocaína, 14 porções de maconha e 15 pedras de crack. Que em busca pessoal junto ao réu fora localizado a quantia de R\$ 85,00.

Por sua vez, o acusado ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS, solo policial (fl. 8), permaneceu em silêncio.

Em juízo negou os fatos. Disse que estava descendo para a casa de sua mulher, que mora no bairro Conquista, e precisava passar pelo local e no bairro foi abordado pelos policiais. Precisava passar por ali para buscar sua esposa, já que iria ao Fórum assinar a "carteirinha" e ela queria ir junto com o réu. Nega que tenha dispensado algo. Nada tem contra os policiais.

Ora, o depoimento apresentado pelos policiais, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Além disso, o próprio réu informou que nada tinha contra os policiais que efetuaram sua prisão, de modo que não é crível que tenham incriminado falsamente o réu. Além disso, também fantasioso o depoimento do réu de que estava no local - conhecido pela venda de entorpecentes - porque buscaria sua esposa para ir até o Fórum assinar a "carteirinha". Ora, não há nenhuma razão lógica para que o réu buscasse sua esposa para ir ao Fórum. Além disso, como os próprios policiais disseram, o réu não possui vínculo com o bairro, já tinha sido abordado anteriormente, de modo que sempre estava pelo local.

No tocante à preservação do local dos fatos, tratando-se de crime de tráfico de drogas não há qualquer razão para a preservação do local, mas tão somente do objeto material atirado ao solo. E, no caso dos autos, do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), dos autos de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 13/15) e do laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 128/130) verifica-se que houve a observância do art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Acerca do tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apelos do réu e do Ministério Público - Preliminar - Alegada nulidade por violação à quebra da cadeia de custódia - Inocorrência - Desnecessidade de isolamento do local do crime - Entorpecentes que foram devidamente recolhidos, embalados, lacrados e submetidos a exame pericial - Ausência de elementos concretos que demonstrem a imprestabilidade dos elementos de prova - Preliminar rejeitada - Mérito - Pretendida absolvição - Impossibilidade - Relatos uníssonos e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência - Apreensão de expressiva quantidade e variedade de estupefacientes - Evidente destinação das drogas ao consumo de terceiros - Condenação mantida - Penas corretamente impostas - Fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal - Apreensão de entorpecentes detentores de efeitos altamente deletérios, dentre eles, o crack e a cocaína - Réu reincidente - Delito cometido durante o período de calamidade pública - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas rechaçado - Não há que se falar em bis in idem na exasperação da pena na segunda fase pela

reincidência e no afastamento do mencionado redutor – Precedentes do STJ – Manutenção do regime fechado para início de cumprimento de pena. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1519795-78.2021.8.26.0228; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022) (grifos acrescidos).

Portanto, não há qualquer dúvida sobre a origem dos entorpecentes analisados e, consequentemente, não comporta acolhida a tese de ausência de materialidade. Desta forma, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos, 17 microtubos contendo cocaína, 15 pedras de crack e 14 porções de maconha, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, há condenações anteriores (fls. 42/44), deste modo, a reincidência genérica referente ao processo de nº 0005899-34.2014.8.26.0019 será utilizada para fins de mau antecedente e as reincidências específicas referente aos processos de nº 0000635-75.2016.8.26.0533 e nº 0008095-84.2014.8.26.0533 serão utilizadas para valoração na segunda fase.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito. Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, entendo que a quantidade e variedade da droga apreendida merecem maior censura estatal.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei

11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, mormente o item "b" e "i", julgo prudente fixar a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, resultando em "06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

É bi reincidente específico (art. 61, I), pois cometeu novo delito após condenação transitada em julgado por fato anterior, duas condenações também por tráfico de entorpecentes (processos de nº 0000635-75.2016.8.26.0533 e nº 0008095-84.2014.8.26.0533 fls. 43/44), não havendo ainda transcorrido o período de depuração (arts. 63 e 64, I).

Posto isso, majoro a pena em 1/3, resultando em "08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa".

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento ou de diminuição está presente. Inviável a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, ante a multirreincidência do réu.

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), às reincidências, e à natureza de reclusão da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos, descabe substituição por restritiva (art. 44, I, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, do CP)..

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra ANDERLEY FELIPE DOS SANTOS (com qualificação à fl. 18), por haver incorrido nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "08 (oito) anos de reclusão", em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, NÃO lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Com efeito, o réu é multirreincidente, possui duas reincidências específicas por tráfico (processos de nº 0000635-75.2016.8.26.0533 e nº 0008095-84.2014.8.26.0533 fls. 43/44), tudo a demonstrar que, se solto, voltará a delinquir, de modo que necessário a manutenção de sua prisão como forma de resguardar a ordem pública.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a

serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;

Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos.

Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA